

# 大法官講堂：

## 中華民國憲法及政府（一）

### 第二十二講 解釋要旨 人身自由指標案例演習

授課教師：湯德宗教授  
國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

## 〈人身自由指標案例演習〉相關解釋要旨

湯德宗  
憲法有聲書

| 釋號<br>(年.月.日)               | 主 旨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 憲法關係條文<br>[相關解釋]                                                                      | [作用分類]<br>觀想暨對話                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第六屆（83.10～92.09：釋字 367～566） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
| 384<br>(84.07.28)           | <p>〈解釋理由書〉</p> <p>[4] 檢肅流氓條例第六條規定：「經認定為流氓而其情節重大者，直轄市警察分局、縣（市）警察局得不經告誡，逕行傳喚之；不服傳喚者，得強制其到案。」及第七條規定：「經認定為流氓於告誡後一年內，仍有第二條各款情形之一者，直轄市警察分局、縣（市）警察局得傳喚之；不服傳喚者，得強制其到案。對正在實施中者，得不經傳喚強制其到案。」授權警察機關可逕行強制人民到案，但流氓或為兼犯刑事法之犯罪人或僅為未達犯罪程度之人，而犯罪人之拘提逮捕，刑事訴訟法定有一定之程式及程序，上開條文不問其是否在實施犯罪行為中，均以逮捕現行犯相同之方式，無須具備司法機關簽發之任何文書，即強制其到案，已逾越必要程度，並有違憲法第八條第一項明白區分現行犯與非現行犯之逮捕應適用不同程序之規定意旨。</p> | <p>§§8-I, 16, 22, 23；</p> <p>[釋 271]</p> <p>[釋 272]</p> <p>[釋 588]</p> <p>[釋 636]</p> | <p>[強制到案規定_實質正當＝比例原則]</p> <p><b>Q</b> 逕行強制流氓到案，何以「逾越必要程度」？</p> <p><b>Q</b> 憲法第八條第一項何以區分現行犯與非現行犯之逮捕程序？</p> <p><b>Q</b> 「不問…，均…，已逾越必要程度」，係指摘「涵蓋過廣」或「涵蓋不足」？</p> <p><b>Q</b> 本件實際殆採取哪種違憲審查基準？</p> |

| 釋號<br>(年.月.日) | 主 旨                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 憲法關係條文<br>[相關解釋] | [作用分類]<br>觀想暨對話                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 384<br>(續)    | <p>〈解釋理由書〉</p> <p>[5] 檢肅流氓條例第十二條第一項規定：「警察機關及法院受理流氓案件，如檢舉人、被害人或證人要求保密姓名、身分者，應以秘密證人之方式個別訊問之；其傳訊及筆錄、文書之製作，均以代號代替真實姓名、身分，不得洩漏秘密證人之姓名、身分」。第二項規定：「被移送裁定人及其選任之律師不得要求與秘密證人對質或詰問」，<b>不問個別案情，即限制法院對證人應依秘密證人方式個別訊問，並剝奪被移送裁定人及其選任律師與秘密證人之對質或詰問，用以防衛其權利，俾使法院發見真實，有導致無充分證據即使被移送裁定人受感訓處分之虞，自非憲法之所許。</b></p> |                  | <p>[秘密證人規定_實質正當≠不符比例原則]</p> <p><b>Q</b> 秘密證人制度剝奪被移送人與之對質（詰問）的權利，係侵害被移送人之訴訟權？抑或正當程序保障？</p> <p><b>Ω</b> 「正當（司法）程序」保障與「訴訟權」（公平受審權）有部分競合</p> <p><b>Q</b> 「不問…，即…，已逾越必要程度」，係指摘其「涵蓋過廣」？抑或「涵蓋不足」？</p> |
|               | <p>〈解釋理由書〉</p> <p>[6] 檢肅流氓條例第二十一條關於受感訓處分人其行為同時觸犯刑事法律者之執行規定，<b>使受刑之宣告及執行之人，不問有無特別預防之必要，有再受感訓處分而喪失身體自由之危險。又同一行為觸犯刑事法者，依刑法之規定，刑事審判中認須施予保安處分者，於裁判時併宣告之（參照刑法第九十六條），已有保安處分之處置。感訓處分為刑法及保安處分執行法所定保安處分以外之處分，而受感訓處分人，因此項處分身體自由須受重大之限</b></p>                                                           |                  | <p>[感訓處分規定_實質正當≠不符比例原則]</p> <p><b>Q</b> 其如何逾越必要程度？係以哪種審查基準認定？</p> <p><b>Q</b> 「逾越必要程度」即「有違實質正當」？</p> <p><b>Ω</b> 核其作用，「實質正當」與「比例原則」大體相當</p>                                                    |

22 相關解釋要旨

| 釋號<br>(年.月.日)     | 主 旨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 憲法關係條文<br>[相關解釋]                             | [作用分類]<br>觀想暨對話                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 384<br>(續)        | <p>制，其期間又可長達三年，且依上開規定，其執行復以感訓處分為優先，易造成據以裁定感訓處分之行為事實，經警察機關以同時觸犯刑事法律，移送檢察機關，檢察官或法院依通常程序為偵查或審判，認不成立犯罪予以不起訴處分或諭知無罪，然裁定感訓處分之裁定已經確定，受處分人亦已交付執行，雖有重新審理之規定（同條例第十六條第一項第七款），但其喪失之身體自由，已無從彌補。凡此均與保障人民身體自由、維護刑事被告利益久經樹立之制度，背道而馳。檢肅流氓條例上開規定，縱有防止妨害他人自由，維護社會秩序之用意，亦已逾越必要程度，有違實質正當，自亦為憲法所不許。</p> <p>① 85/12/30 檢肅流氓條例修正系爭規定(§§ 6, 7, 12, 21)；釋字 636 後，98/01/21 檢肅流氓條例廢止。</p> |                                              |                                                                  |
| 471<br>(87.12.18) | <p>保安處分係對受處分人將來之危險性所為拘束其身體、自由等之處置，以達教化與治療之目的，為刑罰之補充制度。本諸法治國家保障人權之原理及刑法之保護作用，其法律規定之內容，應受比例原則之規範，使保安處分之宣告，與行為人所為行為之嚴重性、行為人所表現之危險性，及</p>                                                                                                                                                                                                                         | <p>§§8, 23</p> <p>[釋 384]</p> <p>[釋 636]</p> | <p>[保安處分定義]</p> <p>Q 所謂「法律規定之內容，應受比例原則之規範」意即「法律規定之內容更須實質正當」？</p> |

| 釋號<br>(年.月.日)     | 主 旨                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 憲法關係條文<br>[相關解釋]                         | [作用分類]<br>觀想暨對話                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 471<br>(續)        | 對於行為人未來行為之期待性相當。槍砲彈藥刀械管制條例第十九條第一項規定...不問對行為人有無預防矯治其社會危險性之必要，一律宣付強制工作三年...其所採措施與所欲達成預防矯治之目的及所需程度，不合憲法第二十三條所定之比例原則。<br><br>① 槍砲彈藥刀械管制條例2001/11 修正，刪除前揭規定。                                                                                                                                                           |                                          | Q 此為「狹義比例性」抑或「其他限制較小替代手段」（涵蓋過廣）之檢驗？                                                                                                                                              |
| 487<br>(88.07.09) | 參 21 講 解釋要旨                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                  |
| 523<br>(90.03.22) | 檢肅流氓條例 §11-I 規定：「法院對被移送裁定之人，得予留置，其期間不得逾一月。但有繼續留置之必要者，得延長一月，以一次為限」。同條例對於法院得裁定留置之要件並未明確規定，其中除 §8、7 所定之事由足認其有逕行拘提之原因而得推論具備留置之正當理由外，不論被移送裁定之人是否有繼續嚴重破壞社會秩序之虞，或有逃亡、湮滅事證或對檢舉人、被害人或證人造成威脅等足以妨礙後續審理之虞，均委由法院自行裁量，逕予裁定留置被移送裁定之人，上開條例 §11-I 之規定，已逾越必要程度，與憲法 §§8, 23 及前揭本院解釋意旨不符，應於本解釋公布之日起一年內失其效力。<br>① 檢肅流氓條例業於 2009/01 廢止。 | §§8, 23<br>[釋 233]<br>[釋 384]<br>[釋 708] | [留置處分_要件明確]<br><br>Q 留置之「要件」何以不能完全委由法官裁量？<br><br>Q 何以不見「實質正當」等語？改以「比例原則」取代「實質正當」？<br><br>Q 所謂「不論...，均委由法院自行裁量」，係指摘違反「實質正當」（比例原則）？抑或「程序正當」？<br>Ω 「程序正當」（法官保留）不能取代「實質正當」（留置要件應明確）！ |

## 22 相關解釋要旨

| 釋號<br>(年.月.日)     | 主 旨                                                                                                                                                                                                         | 憲法關係條文<br>[相關解釋]              | [作用分類]<br>觀想暨對話                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 528<br>(90.06.29) | 組織犯罪防制條例第三條第三項所設強制工作之規定，係為補充刑罰之不足，協助其再社會化；此就一般預防之刑事政策目標言，並具有防制組織犯罪之功能，為維護社會秩序、保障人民權益所必要。至於針對個別受處分人之不同情狀，認無強制工作必要者，於同條第四項、第五項已有免其執行與免予繼續執行之規定，足供法院斟酌保障人權之基本原則，為適當、必要與合理之裁量，與憲法第八條人民身體自由之保障及第二十三條比例原則之意旨不相抵觸。 | §§8、23；<br>[釋 384]<br>[釋 471] | [組織犯罪_強制工作處分]<br><br>Q 釋字 384 宣告檢肅流氓條例之「強制工作」規定違憲，本案之「強制工作」何以合憲？<br>Ω 已設有例外規定，並非「不問…，概命強制工作」，故合憲<br><br>Q 本件與釋字 384 之審查基準相同？ |
| 535<br>(90.12.14) | 解釋文 [1]：<br>臨檢實施之手段屬對人或物之查驗、干預，影響人民行動自由、財產權及隱私權等甚鉅，應恪遵法治國家警察執勤之原則。實施臨檢之要件、程序及對違法臨檢行為之救濟，均應有法律之明確規範。                                                                                                         | §§8, 23<br>[釋 699]            | [臨檢_法律保留]<br><br>Q 限制「行動自由」意指限制「人身自由」？<br>Q 何謂「法治國家警察執勤之原則」？                                                                 |
|                   | 解釋文 [2]：<br>除法律另有規定外，警察人員執行場所之臨檢勤務，應限於已發生危害或依客觀、合理判斷易生危害之處所、交通工具或公共場所為之，其中處所為私人居住之空間者，並應受住宅相同之保障；對人實施之臨檢則須以有相當理由足認其行為已構成或即將發生危害者為限，且均應遵守比例原則，不得逾越必要程度。                                                      |                               | [場所臨檢_要件_實質正當=比例原則]<br><br>[對人臨檢_要件_實質正當=比例原則]                                                                               |

《對話憲法・憲法對話》2016

| 釋號<br>(年.月.日)       | 主 旨                                                                                                                                                                                                                                                                            | 憲法關係條文<br>[相關解釋]   | [作用分類]<br>觀想暨對話                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 535<br>(續)          | <p>解釋文 [2]：</p> <p>臨檢進行前應對在場者告以實施之事由，並出示證件表明其為執行人員之身分。臨檢應於現場實施，非經受臨檢人同意或無從確定其身分或現場為之對該受臨檢人將有不利影響或妨礙交通、安寧者，不得要求其同行至警察局、所進行盤查。其因發現違法事實，應依法定程序處理者外，身分一經查明，即應任其離去，不得稽延。</p> <p>系爭規定（警察勤務條例§11-(3) 迄 2016/08 尚未修正。惟 2003/06/25 制定之「警察職權行使法」§§ 6, 7 &amp; 8 已參照本號解釋意旨，明定臨檢要件及程序。</p> |                    | [臨檢_正當程序(程序正當)]                                                                                            |
| 新制 (92.10～：釋字 567～) |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                            |
| 567<br>(92.10.24)   | <p>戒嚴時期在戒嚴地域內，最高司令官固得於必要範圍內以命令限制人民部分之自由，惟關於限制人身自由之處罰，仍應以法律規定，且其內容須實質正當，並經審判程序，始得為之。戡亂時期預防匪諜再犯管教辦法第二條規定：「匪諜罪犯判處徒刑或受感化教育，已執行期滿，而其思想行狀未改善，認有再犯之虞者，得令入勞動教育場所，強制工作嚴加管訓（第一項）。前項罪犯由執行機關報請該省最高治安機關核定之（第二項）。」未以法律規定必要之審判程序，而係依行政</p>                                                    | §§8, 23<br>[釋 528] | <p>[戒嚴時期人身自由之保障]</p> <p>Q 本解釋變更（修正）釋字 384 解釋理由書 [2] 之見解（依法宣告戒嚴…容許有必要之例外）？</p> <p>Q 匪諜「管訓」屬憲§8-I 之「處罰」？</p> |

## 22 相關解釋要旨

| 釋號<br>(年.月.日)     | 主 旨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 憲法關係條文<br>[相關解釋]                         | [作用分類]<br>觀想暨對話                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 567<br>(續)        | 命令限制人民身體之自由，不論其名義係強制工作或管訓處分，均為嚴重侵害人身自由之處罰。況該條規定使國家機關僅依思想行狀考核，認有再犯之虞，即得對已服刑期滿之人民再行交付未定期限之管訓，縱國家處於非常時期，出於法律之規定，亦不符合最低限度之人權保障，與憲法第八條及第二十三條之規定有所抵觸，應不予適用。                                                                                                                                                                                       |                                          | <p>Ω 凡限制人身自由之處分，均為「處罰」。</p> <p>Q 「戡亂時期預防匪諜再犯管教辦法」業於 1968/02 廢止，本件解釋之實益？</p>                                                                                                                                  |
| 588<br>(94.01.28) | <p>解釋文 [1]：</p> <p>立法機關基於重大之公益目的，藉由限制人民自由之強制措施，以貫徹其法定義務，於符合憲法上比例原則之範圍內，應為憲法之所許。行政執行法關於管收處分之規定，係在貫徹公法上金錢給付義務，於法定義務人確有履行之能力而不履行時，拘束其身體所為間接強制其履行之措施，尚非憲法所不許。惟行政執行法第十七條第二項依同條第一項規定得聲請法院裁定管收之事由中，除第一項第一、二、三款規定：「顯有履行義務之可能，故不履行者」、「顯有逃匿之虞」、「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事者」，難謂其已逾必要之程度外，其餘同項第四、五、六款事由：「於調查執行標的物時，對於執行人員拒絕陳述者」、「經命其報告財產狀況，不為報告或為虛偽之報告者」、</p> | §§8, 23<br>[釋 300]<br>[釋 523]<br>[釋 708] | <p>[行政執行管收事由—比例原則]</p> <p>Q 「目的」合憲？</p> <p>Ω 須基於「重大公益」，暗示採取何種審查基準？令人民「履行法定義務」屬「重大公益」？</p> <p>Q 手段「適當」？「管收」有助於迫使人民履行法定債務？</p> <p>Ω 如為「必要」，即為「適當」，合於「實質正當」，合乎「比例原則」</p> <p>Q 本件係違反「實質正當」？或「程序正當」？抑或「兼而有之」？</p> |



| 釋號<br>(年.月.日) | 主 旨                                                                                                                                                                                                                                     | 憲法關係條文<br>[相關解釋]              | [作用分類]<br>觀想暨對話                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 588<br>(續)    | 「經合法通知，無正當理由而不到場者」，顯已逾越必要程度，與憲法第二十三條規定之意旨不能謂無違背。                                                                                                                                                                                        |                               | <p><b>Q</b> 被宣告違憲之理由，如何「逾越必要程度」？</p> <p><b>Ω</b> 尚未達於「能履行而不履行」之程度？</p>                                                                                                                  |
|               | <p>解釋文 [3]：</p> <p>人身自由乃人民行使其憲法上各項自由權利所不可或缺之前提，憲法第八條第一項規定所稱「法定程序」，係指凡限制人民身體自由之處置，不問其是否屬於刑事被告之身分，除須有法律之依據外，尚須分別踐行必要之司法程序或其他正當法律程序，始得為之。此項程序固屬憲法保留之範疇，縱係立法機關亦不得制定法律而遽予剝奪；惟刑事被告與非刑事被告之人身自由限制，畢竟有其本質上之差異，是其必須踐行之司法程序或其他正當法律程序，自非均須同一不可。</p> | <p>[釋 639]</p> <p>[釋 689]</p> | <p>[程序正當之內涵應因事制宜]</p> <p><b>Q</b> 何謂「其他正當法律程序」？</p> <p><b>Ω</b> 例如憲法所要求之「正當行政程序」(釋字 491, 535, 708 參照)</p> <p><b>Q</b> 何謂「本質上之差異」？</p> <p><b>Ω</b> 是否具「道德非難」性？是否嚴重影響人格權？(Cf. 釋字 690)</p> |
|               | <p>解釋文 [3]：</p> <p>管收係於一定期間內拘束人民身體自由於一定之處所，亦屬憲法第八條第一項所規定之「拘禁」，其於決定管收之前，自應踐行必要之程序、即由中立、公正第三者之法院審問，並使法定義務人到場為程序之參與，除藉之以明管收之是否合乎法定要件暨有無管收之必要外，並使法定義務人得有防禦之機會，提出有利之相關抗辯以供法院調查，期以實現憲法對人身自由之保障。行政執</p>                                        |                               | <p>[未予即時審問_程序正當]</p> <p><b>Q</b> 行政執行之「管收」相當於「因犯罪嫌疑」而被逮捕、拘禁？何以亦須經「法院審問」(法官保留)？</p> <p><b>Q</b> 關於「法官保留」之適用，本件與釋 689 一致？</p>                                                             |

22 相關解釋要旨

| 釋號<br>(年.月.日) | 主 旨                                                                                                                                                                                                                                     | 憲法關係條文<br>[相關解釋] | [作用分類]<br>觀想暨對話                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 588<br>(續)    | 行法關於管收之裁定，依同法第十七條第三項，法院對於管收之聲請應於五日內為之，亦即可於管收聲請後，不予即時審問，其於人權之保障顯有未周，該「五日內」裁定之規定難謂周全，應由有關機關檢討修正。                                                                                                                                          |                  | <p><b>Q</b> 何以「法院得於聲請之日起五日內審問」之規定，難謂周全？</p> <p><b>Q</b> 同屬「未能克盡保護義務」，何以未如釋字 709 宣告違憲，命定期失效？</p>   |
|               | <p>解釋文 [3]：</p> <p>又行政執行法第十七條第二項：「義務人逾前項限期仍不履行，亦不提供擔保者，行政執行處得聲請該管法院裁定拘提管收之」、第十九條第一項：「法院為拘提管收之裁定後，應將拘票及管收票交由行政執行處派執行員執行拘提並將被管收人逕送管收所」之規定，其於行政執行處合併為拘提且管收之聲請，法院亦為拘提管收之裁定時，該被裁定拘提管收之義務人既尚未拘提到場，自不可能踐行審問程序，乃法院竟得為管收之裁定，尤有違於前述正當法律程序之要求。</p> |                  | <p>[未經審問即裁定管收_程序正當]</p> <p><b>Q</b> 系爭規定何以不符「程序正當」？</p> <p>Ω 法院未經「審問」（未予義務人「防禦機會」）即行「管收」（處罰）！</p> |
|               | <p>解釋文 [3]：</p> <p>另依行政執行法第十七條第二項及同條第一項第六款：「經合法通知，無正當理由而不到場」之規定聲請管收者，該義務人既猶未到場，法院自亦不可能踐行審問程序，乃竟得為管收之裁定，亦有悖於前述正當法律程序之憲法意旨。</p> <p>① 2005/06 行政執行法修正前揭規定。</p>                                                                             |                  | <p>[未經審問即裁定管收_程序正當]</p> <p><b>Q</b> 系爭規定如何違反「正當程序」？</p> <p>Ω 未予法定義務人「防禦之機會」也</p>                  |

| 釋號<br>(年.月.日)     | 主 旨                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 憲法關係條文<br>[相關解釋]                                   | [作用分類]<br>觀想暨對話                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 588<br>(續)        | <p>〈許宗力大法官等部分協同、部分不同意見書〉</p> <p>管收涉及人身自由之限制，而人身自由又可謂其他自由權之基礎，政府欲採取限制人身自由作為達成一定目的之手段，應慎重為之。以人身自由之限制促使人民履行金錢給付義務，手段可謂極其嚴苛，如國家尚有其他同等有效且對人民基本權較小侵害的手段可資運用，仍應優先採用該其他較小侵害手段。以管收作為強制人民履行到場、陳述、報告財產狀況等協力義務之手段，因同樣涉及人身自由之限制，故應以嚴格標準審查其合憲性。實現公法上金錢債權，或要求人民履行協力義務，均屬具有正當性之公益，國家在不違反比例原則範圍內，仍得以管收以外之其他各種有效手段來達成。</p> |                                                    | <p><b>Q</b> 其與多數意見有何不同？</p> <p><b>Q</b> 本件果採取「嚴格審查基準」？「高中標」？</p> <p><b>Ω</b> 恐非。雖檢視有無「侵害較少之替代手段」存在，然並未要求係為追求「極重要之目的」，且採取之手段須與該目的之達成「直接相關」！</p> |
| 636<br>(97.02.01) | <p>（檢肅流氓條例）第二條第三款關於霸佔地盤、白吃白喝與要挾滋事行為之規定，雖非受規範者難以理解，惟其適用範圍，仍有未盡明確之處，相關機關應斟酌社會生活型態之變遷等因素檢討修正之。第二條第三款關於欺壓善良之規定，以及第五款關於品行惡劣、遊蕩無賴之規定，與法律明確性原則不符。</p>                                                                                                                                                           | <p>§§8, 23<br/>[釋 384]<br/>[釋 567]<br/>[釋 594]</p> | <p>[流氓定義規定_法律明確性原則]</p>                                                                                                                        |

22 相關解釋要旨

| 釋號<br>(年.月.日) | 主 旨                                                                                                                                                                  | 憲法關係條文<br>[相關解釋]                                        | [作用分類]<br>觀想暨對話                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 636<br>(續)    | 關於流氓之認定，依據正當法律程序原則，於審查程序中，被提報人應享有到場陳述意見之權利；經認定為流氓，於主管之警察機關合法通知而自行到案者，如無意願隨案移送於法院，不得將其強制移送。                                                                           |                                                         | [強制移送規定_程序正當]                                                                                    |
|               | 檢肅流氓條例第十二條第一項規定，未依個案情形考量採取其他限制較輕微之手段，是否仍然不足以保護證人之安全或擔保證人出於自由意志陳述意見，即得限制被移送人對證人之對質、詰問權與閱卷權之規定，顯已對於被移送人訴訟上之防禦權，造成過度之限制，與憲法第二十三條比例原則之意旨不符，有違憲法第八條正當法律程序原則及憲法第十六條訴訟權之保障。 | §§8, 16, 23<br>[釋 384]<br>[釋 432]<br>[釋 567]<br>[釋 521] | [秘密證人規定_實質正當(≡比例原則)]<br><br>Q 系爭條文之解讀正確？<br><br>Q 「未考量其他限制較輕微之手段」&「顯已過度限制訴訟權」，暗示本件係採「高低標」審查？     |
|               | 本條例第十三條第二項但書關於法院毋庸諭知感訓期間之規定，有導致受感訓處分人身體自由遭受過度剝奪之虞，相關機關應予以檢討修正之。<br><br>① 檢肅流氓條例業於 2009/01 廢止。                                                                        |                                                         | [感訓期間規定_實質正當(≡比例原則)]<br>Q 本件違反「實質正當」抑或「程序正當」？<br><br>Q 本件以何種審查基準認定檢肅流氓條例§13-II 但書違反「正當程序(實質正當)」？ |
|               | 〈解釋理由書〉<br>[2] 基於法治國原則，以法律限制人民權利，其構成要件應符合法律明確性原則，使受規範者可能                                                                                                             |                                                         | [法律明確性原則]<br>Ω 「法律明確性」原則亦屬「法律規定之                                                                 |

| 釋號<br>(年.月.日) | 主 旨                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 憲法關係條文<br>[相關解釋] | [作用分類]<br>觀想暨對話                                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 636<br>(續)    | <p>預見其行為之法律效果，以確保法律預先告知之功能，並使執法之準據明確，以保障規範目的之實現。依本院歷來解釋，法律規定所使用之概念，其意義依法條文義及立法目的，如非受規範者難以理解，並可經由司法審查加以確認，即與法律明確性原則無違。…國家公權力對人民身體自由之限制，於一定限度內，既為憲法保留之範圍，若涉及嚴重拘束人民身體自由而與刑罰無異之法律規定，其法定要件是否符合法律明確性原則，自應受較為嚴格之審查。</p>                                                                      |                  | <p>內容應<b>實質正當</b>」之一部分。</p> <p><b>Q</b>「法律明確性」亦應區分審查基準？</p> <p><b>Q</b>何謂「較為嚴格之審查」？</p>        |
|               | <p>[10] 檢肅流氓程序之被移送人可能遭受之感訓處分，屬嚴重拘束人身自由之處遇，其對證人之對質、詰問權，自應與刑事被告同受憲法之保障。…本條例第十二條第一項…未依個案情形，<b>考量採取其他限制較輕微之手段</b>，例如蒙面、變聲、變像、視訊傳送或其他適當隔離方式為對質、詰問，是否仍然不足以保護證人之安全或擔保證人出於自由意志陳述意見，即驟然剝奪被移送人對證人之對質、詰問權以及對於卷證之閱覽權，顯已對於被移送人訴訟上之防禦權，造成過度之限制，而與憲法第二十三條比例原則之意旨不符，有違憲法第八條正當法律程序原則及憲法第十六條訴訟權之保障。</p> |                  | <p>[訴訟上防禦權]</p> <p><b>Q</b>「未考量其他限制較輕微之手段，即驟然剝奪…」與釋字 384 之論理（「不問…，即…，已逾越必要程度」）係採相同之違憲審查基準？</p> |

22 相關解釋要旨

| 釋號<br>(年.月.日) | 主 旨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 憲法關係條文<br>[相關解釋] | [作用分類]<br>觀想暨對話                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 636<br>(續)    | <p>[13] 本條例第二十一條第一項規定「受裁定感訓處分之流氓行為，同時觸犯刑事法律者，經判決有罪確定，其應執行之有期徒刑、拘役或保安處分，與感訓期間，相互折抵之。其折抵以感訓處分一日互抵有期徒刑、拘役或保安處分一日。」係因流氓行為如同時觸犯刑事法律，行為人可能於受刑罰及保安處分宣告之外，復因同一事實而受感訓處分，故規定感訓處分與刑罰或刑法上之保安處分應互相折抵，使行為人受憲法保障之身體自由，不致因不同之訴訟程序，而遭受過度之限制。惟因同條例第十三條第二項規定「法院審理之結果，認應交付感訓者，應為交付感訓處分之裁定，但毋庸諭知其期間」；且第十九條第一項規定「感訓處分期間為一年以上三年以下。但執行滿一年，執行機關認無繼續執行之必要者，得檢具事證報經原裁定法院許可，免予繼續執行」，於先執行刑罰、保安處分已滿三年時，因可完全折抵，即無須再執行感訓處分，而無過度限制人民身體自由之疑慮；但於先執行刑罰、保安處分未滿三年時，因感訓處分之期間未經諭知，無從計算可折抵之期間，如將上開第十九條規定解為應再繼續執行至少一年之感訓處分，可能使受感訓處分人之身體自由過度遭受限制。是上開第十</p> |                  | <p><b>Q</b> 本件與釋字 523 之論理相似？</p> <p><b>Ω</b>「程序正當」（法官保留）不能取代「實質正當」（感訓期間應明確裁定）</p> |

《對話憲法·憲法對話》2016

| 釋號<br>(年.月.日)     | 主 旨                                                                                                                                                                                                                                                                | 憲法關係條文<br>[相關解釋] | [作用分類]<br>觀想暨對話                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| 636<br>(續)        | 三條第二項但書之規定，有導致受感訓處分人身體自由遭受過度限制之虞，相關機關應予以檢討修正之。                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                       |
| 664<br>(98.07.31) | 少年事件處理法第二十六條第二款（收容）及第四十二條第一項第四款（感化教育）規定，就限制經常逃學或逃家虞犯少年人身自由部分，不符憲法第二十三條之比例原則。                                                                                                                                                                                       | §§8, 22, 23      | [收容 & 感化教育_比例原則]                                      |
|                   | 〈解釋理由書〉<br>[5] 少年事件處理法第二十六條規定：「少年法院於必要時，對於少年得以裁定為左列之處置...二、命收容於少年觀護所。但以不能責付或以責付為顯不適當，而需收容者為限。」...同法第四十二條第一項第四款規定，少年法院得令少年入感化教育處所施以感化教育之保護處分...上開規定對經常逃學或逃家之虞犯少年施以收容處置或感化教育處分，均涉及對虞犯少年於一定期間內拘束其人身自由於一定之處所，而屬憲法第八條第一項所規定之「拘禁」，對人身自由影響甚鉅，其限制是否符合憲法第二十三條規定，應採嚴格標準予以審查。 |                  | [虞犯少年之收容或感化教育_嚴格標準審查]<br><br><b>Q</b> 本件何以採取「嚴格標準」審查？ |
|                   | 〈解釋理由書〉<br>[6] 第二十六條之規定，旨在對少年為暫時保護措施，避免少年之安全遭受危害，並使法官得對少年進行觀察，以利其調查及審理之進行，目的洵屬正當。同條第                                                                                                                                                                               |                  |                                                       |

22 相關解釋要旨

| 釋號<br>(年.月.日) | 主 旨                                                                                                                                                                                 | 憲法關係條文<br>[相關解釋] | [作用分類]<br>觀想暨對話 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 664<br>(續)    | <p>二款雖明定收容處置須為不能責付或責付顯不適當者之最後手段，縱須對不能責付或責付顯不適當之經常逃學逃家少年為拘束人身自由之強制處置，亦尚有其他可資選擇之手段，如命交付安置於適當之福利或教養機構，使少年人身自由之拘束，維持在保護少年人身安全，並使法官調查審理得以進行之必要範圍內，實更能提供少年必要之教育輔導及相關福利措施，以維少年之身心健全發展。</p> |                  |                 |
|               | <p>〈解釋理由書〉<br/>[6] 第四十二條第一項規定之保護處分，旨在導正少年之偏差行為，以維護少年健全成長，其目的固屬正當；惟就經常逃學或逃家之虞犯少年而言，如須予以適當之輔導教育，交付安置於適當之福利或教養機構，使其享有一般之學習及家庭環境，即能達成保護經常逃學或逃家少年學習或社會化之目的。</p>                          |                  |                 |
|               | <p>〈解釋理由書〉<br/>[6] 是少年事件處理法第二十六條第二款及第四十二條第一項第四款規定，就限制經常逃學或逃家虞犯少年人身自由部分，不符憲法第二十三條之比例原則，亦與憲法第二十二條保障少年人格權，國家應以其最佳利益採取必要保護措施，使其身心健全發展之意旨有違，應自本解釋公布之</p>                                 |                  |                 |



| 釋號<br>(年.月.日)      | 主 旨                                                                                                                                                                                                         | 憲法關係條文<br>[相關解釋] | [作用分類]<br>觀想暨對話                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 664<br>(續)         | 日起，至遲於屆滿一個月時，失其效力。                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                           |
| 690<br>(100.09.30) | 傳染病防治法（91.01.30 修正公布）§37-I「強制隔離」措施規定對人身自由之限制，尙不違反法律明確性原則，亦未牴觸憲法第二十三條之比例原則，與憲法第八條依正當法律程序之意旨尙無違背。                                                                                                             | [釋 708]          | [傳染病強制隔離_比例原則&正當程序]<br><br>Q 其論述何以復採「比例原則」與「正當程序」並列模式？                                                    |
|                    | 〈解釋理由書〉<br>[3] 國家公權力對人民身體自由之限制，若涉及嚴重拘束人民身體自由而與刑罰無異之法律規定，其法定要件是否符合法律明確性原則，固應受較為嚴格之審查（本院釋字第636號解釋參照），惟強制隔離雖拘束人身自由於一定處所，因其乃以保護人民生命安全與身體健康為目的，與刑事處罰之本質不同，且事涉醫療及公共衛生專業，其明確性之審查自得採一般之標準，毋須如刑事處罰拘束人民身體自由之採嚴格審查標準。。 |                  | [法律明確性原則_層級化]<br><br>Q 「法律明確性」原則得因系爭限制（強制隔離）「對權利（人身自由）侵害之嚴重性，及「其所追求之公益目的之不同」（維護公共健康....）而異？               |
|                    | 〈解釋理由書〉<br>[5] 強制隔離與其他防疫之決定，應由專業主管機關基於醫療與公共衛生之知識，通過嚴謹之組織程序，衡酌傳染病疫情之嚴重性及其他各種情況，作成客觀之決定，以確保其正確性，與必須由中立、公正第三者之法院就是否拘禁加以審問作成決定之情形有別。                                                                            |                  | [強制隔離決定_功能最適&法官保留]<br>Q 何謂「嚴謹之組織程序」？指「組織」及「程序」？<br>Q 法官非功能最適，乃無須「法官保留」，所謂「嚴謹之組織程序」指主管機關作成決定應有相當於法院之組織與程序？ |

22 相關解釋要旨

| 釋號<br>(年.月.日) | 主 旨                                                                                                                                                                                                                          | 憲法關係條文<br>[相關解釋] | [作用分類]<br>觀想暨對話                                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 690<br>(續)    | <p>〈李震山大法官等部分不同意見書〉</p> <p>[1] 多數意見既未依循本院歷來相關解釋之意旨，且未提出具說服力的憲法理由，更未順應國際人權規範之潮流...大手筆地免除憲法第八條賦予法官於傳染病防治領域中人民之人身自由。遭剝奪時，應預防公權力恣意的憲法義務。此是在「非刑事被告」人身自由剝奪領域，由大法官正式發出免除「法官保留」的第一聲號令，可能會逆轉本院大法官過去解釋一貫的方向，而與憲法第八條精神漸行漸遠，本席等實難贊同。</p> |                  | <p>Q 何以有此轉變？</p> <p>Q 何謂「國際人權規範之潮流」？</p> <p>Q 免除「法官保留」後，如何能有效保障人身自由？<br/>Ω Cf. 釋字 708</p> |
|               | <p>[21] 就本件解釋而言，剝奪人身自由的公權力「主體」係衛生主管機關，其係行使廣義的警察權；可能被剝奪人身自由之「對象」，是適用傳染病防治法之「非刑事被告」；剝奪人身自由之「措施」，特別是指違反當事人意願而強將其置於醫院封閉處所之「強制隔離」。人身自由剝奪的實體要件皆已齊備，卻在程序上堅持不採「法官保留」。</p>                                                            |                  | <p>Q 人身自由之剝奪，概須經法院審理（「法官保留」）？</p>                                                         |
|               | <p>〈許宗力大法官部分不同意見書〉</p> <p>系爭傳染病防治法規定所涉對曾與傳染病病人接觸或疑似被傳染者人身自由之剝奪，與本院過去解釋涉及人身自由剝奪不同之處，在於不具處罰性，而係以保護人民生命安全與身體健康為目的，因此一般將之歸類為所謂的</p>                                                                                              |                  | <p>[照顧性人身自由之剝奪_法官保留]</p> <p>Q 其與多數意見有何不同？與李震山、林子儀之部分不同意見書又有何不同？</p>                       |

| 釋號<br>(年.月.日) | 主 旨                                                                                                                                                                                                                  | 憲法關係條文<br>[相關解釋] | [作用分類]<br>觀想暨對話                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 690<br>(續)    | (fürsorgerliche Freiheitsentziehung) 類型。精神病患之人身自由的剝奪，亦同此類型。這類型人身自由之剝奪，是否因不具處罰性質，就可以不要求法官保留？... 系爭照護型人身自由之剝奪確實與處罰型人身自由之剝奪有別，尤其沒有犯罪嫌疑或違法的烙印加諸身上，原則上不會額外對被隔離者的名譽、人格產生傷害，但畢竟還是人身自由之剝奪！... 本席看不出照護型人身自由之剝奪有不適用法官保留。的正當理由。 |                  | <b>Q</b> 不具「處罰性質」之人身自由剝奪即可免除「法官保留」？ |
|               | 〈許玉秀大法官部分不同意見書〉<br>[12] 多數意見認為拘束人身自由，如果以保護人民生命安全與身體健康為目的，與刑事處罰本質不同，因此審查標準可以較為寬鬆，進而認定系爭規定未違反法明確性原則。姑且不論審查法明確性原則的標準，究竟什麼情況下是寬鬆，什麼情況下是嚴格，在歷來解釋例中，並沒有清楚的軌跡可尋，因為從來似乎不會存在嚴格的審查操作。而縱使真的有寬嚴不同的標準，也和規範目的無關。                   |                  |                                     |
|               | [14] 區隔審查標準的依據，不是規範目的，是實現目的的手段。出於保護目的，可以是嚴酷的禁錮；出於處罰目的，可以是受到一定程序保障、符合人道對待的                                                                                                                                            |                  | <b>Q</b> 本意見書與多數意見有何不同？             |

| 釋號<br>(年.月.日)      | 主 旨                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 憲法關係條文<br>[相關解釋] | [作用分類]<br>觀想暨對話                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 690<br>(續)         | <p>安置。以規範目的是否為刑事處罰，而區隔審查標準，可以說只是空話，而且在解釋理由書中，也看不見具體的操作，唯一看到的，是沒有說服力的合憲結論。</p> <p>[29] 多數意見在檢討改進建議中，建議讓遭強制隔離。者，能於事後請求法院緊急救濟...遭隔離的人，通常處於極端脆弱、驚恐的狀態，經常或難免不可能期待遭拘束人身自由的人主動求救，特別在濫用非刑事程序以侵害人身自由的情形，遭拘束人身自由的人，異議的機會必定遭刻意剝奪，只有要求公權力主動踐行法官保留程序，才可能防免這種人身自由遭侵害的危險。</p>                      |                  |                                                                                                                    |
| 708<br>(102.02.06) | <p>入出國及移民法（2007/12/16 修正公布）§38-I（「外國人有下列情形之一者，入出國及移民署得暫予收容…」）之規定，其因遣送所需合理作業期間之暫時收容部分，未賦予受暫時收容人即時之司法救濟；又逾越上開暫時收容期間之收容部分，非由法院審查決定，均有違憲法第八條第一項保障人民身體自由之意旨，應自本解釋公布之日起，至遲於屆滿二年時，失其效力。</p> <p>〈解釋理由書〉</p> <p>[3] 外國人並無自由進入我國國境之權利...系爭規定收容外國人之目的，在儘速將外國人遣送出國...是此暫時收容之處分部分，尚無須經由法院為之。</p> | 釋字 710           | <p>[外國人之暫時收容]</p> <p>「法官保留」須是「事前保留」，始具人權保障意義？<br/>Cf. 釋字 708</p> <p>[外國人暫時收容_法官保留]<br/>Q 外國人暫時收容何以不適用「法官保留」原則？</p> |

| 釋號<br>(年.月.日) | 主 旨                                                                                                                                                                                                    | 憲法關係條文<br>[相關解釋] | [作用分類]<br>觀想暨對話                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 708<br>(續)    | [3] 倘受收容人於暫時收容期間內，對於暫時收容處分表示不服...入出國及移民署應即於二十四小時內將受收容人移送法院迅速裁定是否予以收容；且於處分或裁定收容之後，亦應即以受收容之外國人可理解之語言及書面，告知其處分收容之原因、法律依據及不服處分之司法救濟途徑，並通知其指定之在臺親友或其原籍國駐華使領館或授權機關，俾受收容人善用上述救濟程序，得即時有效維護其權益，方符上開憲法保障人身自由之意旨。 |                  | [即時司法救濟= 事後「法官保留」]<br>Q 何以應自聲明不服時起 24 小時內移送法院？<br>Ω 本於§8-II 之精神，使獲即時司法救濟<br><br>Q 何以應以受收容人可理解之語言為「告知」？<br>Ω 「程序正當」之要求                |
|               | [4] 入出國及移民署倘認有繼續收容之必要，因事關人身自由之長期剝奪，...自應由公正、獨立審判之法院依法審查決定。                                                                                                                                             |                  | [繼續收容_法官保留]<br>Q 繼續收容何以應經法院審理？<br>Ω 既無急迫性，自應回歸 §8-II 之精神                                                                             |
|               | 〈湯德宗大法官協同意見書〉<br>本號解釋一方面排除「法官保留」原則的適用，允許必要的「行政收容」；他方面並要求提供「即時司法救濟」...如此一來，「事前的司法審查」（所謂「法官保留」原則）與「事後的司法審查」（所謂「即時司法救濟」），皆為限制人身自由所應踐行之「正當程序」。釋字第六九〇號解釋以來的「法官保留」原則零和選擇（全有或全無司法審查）的迷思於焉化解！                  |                  | [本解釋之意義]<br>Q 人身自由「程序正當」之全光譜？<br>Ω 「程序正當」略含：<br>「法官保留」（事前<br>的司法審查）→<br>「即時司法救濟」（自<br>異議時起 24 小時內移<br>送法院審問）→<br>「及時司法救濟」<br>（≡ 訴訟權） |

## 22 相關解釋要旨

| 釋號<br>(年.月.日) | 主 旨                                                                                                                                                                                                                                                                            | 憲法關係條文<br>[相關解釋] | [作用分類]<br>觀想暨對話                                                                                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 708<br>(續)    | <p>提審法 §1 明定：「人民被法院以外之任何機關逮捕拘禁時，其本人或他人得向逮捕拘禁地之地方法院聲請提審」，並未限制因「犯罪嫌疑」而被逮捕拘禁者，始得聲請法院提審。...然而實務上卻始終限制僅「因犯罪嫌疑」而被逮捕拘禁者始得聲請提審.....所幸，本號解釋所確立的「即時司法救濟」原則...核其功能已相當於「提審」。</p> <p>① 2014/01 提審法全文修正，增訂第一條第一項但書：「人民被法院以外之任何機關逮捕、拘禁時，其本人或他人得向逮捕、拘禁地之地方法院聲請提審。但其他法律規定得聲請即時由法院審查者，依其規定」。</p> |                  | <p>[本解釋之意義_補正現行提審制度之缺漏]</p> <p>Q 限因犯罪嫌疑被逮捕拘禁者，始得申請提審之規定，合憲？</p> <p>Ω 「即時司法救濟」之功能與「提審」相當</p> <p>Q 如現制容許「憲法訴願」，本解釋或有不同？</p> |
|               | <p>相關機關依本號解釋意旨修正有關法令時，應參酌國際人權公約及各國立法例，明定「為驅逐外國人出國之收容」應僅限於為積極辦理遣送出國作業所需之合理期間，始得為之。故經「暫予收容」（六十日）及「延長收容」（六十日）後，仍未能遣送出國者（例如文件未能齊備，或無國家願意接收其入境等情），應改採其他措施，以免淪為無限期收容。</p>                                                                                                            |                  | <p>[無限期收容_實質正當（≡比例原則）]</p> <p>Q 無限期收容何以違憲？</p> <p>Ω 違反「比例原則」，亦有違「實質正當」。</p>                                               |

《對話憲法·憲法對話》2016

| 釋號<br>(年.月.日)      | 主 旨                                                                                                                                                                                            | 憲法關係條文<br>[相關解釋] | [作用分類]<br>觀想暨對話          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 710<br>(102/07/05) | 兩岸關係條例（2003/10/29 修正公布）§18- I（「大陸地區人民，有下列情形之一者，治安機關得逕行強制出境...」）除因危害國家安全或社會秩序而須為急速處分者外，對於經許可合法入境之大陸地區人民，未予申辯之機會，即得逕行強制出境部分，有違憲法正當法律程序原則，不符憲法第十條保障遷徙自由之意旨。                                       | 釋字 708           | [大陸地區人民逕行強制出境_程序正當]      |
|                    | 〈解釋理由書〉<br>[2] 兩岸關係條例第十條第一項規定：「大陸地區人民非經主管機關許可，不得進入臺灣地區。」是在兩岸分治之現況下，大陸地區人民入境臺灣地區之自由受有限制（本院釋字第四九七號、第五五八號解釋參照）。惟大陸地區人民形式上經主管機關許可，且已合法入境臺灣地區者，其遷徙之自由原則上即應受憲法保障（參酌聯合國公民與政治權利國際公約第十二條及第十五號一般性意見第六點）。 |                  | <b>Q</b> 本件與釋字 708 有何不同？ |
|                    | 同條例 §18- II（「前項大陸地區人民，於強制出境前，得暫予收容」）之規定，未能顯示應限於非暫予收容顯難強制出境者，始得暫予收容之意旨，亦未明定暫予收容之事由，有違法律明確性原則；於因執行遣送所需合理作業期間內之暫時收容部分，未予                                                                          |                  | [強制出境_事由_實質正當（法律明確性原則）]  |

22 相關解釋要旨

| 釋號<br>(年.月.日) | 主 旨                                                                                                                                                                                                            | 憲法關係條文<br>[相關解釋] | [作用分類]<br>觀想暨對話                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| 710<br>(續)    | 受暫時收容人即時之司法救濟；於 <u>逾越前開暫時收容期間</u> 之收容部分， <u>未由法院審查決定</u> ，均有違憲法正當法律程序原則，不符憲法第八條保障人身自由之意旨。又同條例關於 <u>暫予收容未設期間限制</u> ，有導致受收容人身體自由遭受過度剝奪之虞，有違憲法第二十三條比例原則，亦不符憲法第八條保障人身自由之意旨。...均應自本解釋公布之日起，至遲於屆滿二年時失其效力。            |                  | [暫時收容_程序正當]<br><br>[暫時收容_期間_實質正當（≡比例原則）] |
|               | 解釋文 [2]：<br>兩岸關係條例施行細則 §15 規定：「本條例第十八條第一項第一款所定 <u>未經許可入境者</u> ，包括持偽造、變造之護照、旅行證或其他相類之證書、有事實足認係通謀虛偽結婚經撤銷或廢止其許可或以其他非法之方法入境者在內」，旨在闡明「 <u>未經許可入境</u> 」乃指以自始非法之方法入境臺灣地區而言。核其內容並未逾越前揭兩岸關係條例第十八條第一項第一款之文義，與法律保留原則尚屬無違。 |                  | [未經許可入境_法律保留原則]                          |
|               | 大陸地區人民及香港澳門居民強制出境處理辦法（88/10/27 訂定發布）第五條規定：「強制出境前，有下列情形之一者，得暫予收容：…」未經法律明確授權，違反法律保留原則，應自本解釋公布之日起，至遲於屆滿二年時失其效力。                                                                                                   |                  | [暫予收容_事由_實質正當（法律明確性原則）]                  |



| 釋號<br>(年.月.日) | 主 旨                                                                                                                                                                                                             | 憲法關係條文<br>[相關解釋] | [作用分類]<br>觀想暨對話              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| 710<br>(續)    | <p>〈解釋理由書〉</p> <p>[6] 暫予收容乃剝奪人身自由之處分，其事由應以法律或法律具體明確授權之命令定之；如授權以命令定之，授權條款之明確程度應與所授權訂定之法規命令對人民權利之影響相稱（本院釋字第六八〇號解釋參照）。兩岸關係條例（92/10/29 修正公布）第十八條第六項僅授權內政部訂定強制出境辦法及收容處所之設置及管理辦法，並未明確授權主管機關以前揭強制出境辦法補充規定得暫予收容之事由。</p> |                  |                              |
|               | <p>〈湯德宗大法官協同意見書〉</p> <p>本號解釋之意義在於明確宣示「經許可合法入境」之大陸地區人民遭受「強制出境」處分時，應有憲法上正當法律程序之保障。</p>                                                                                                                            |                  | [本解釋之意義]                     |
|               | <p>「暫予收容」之事由，既涉及人身自由之限制，除應符合「程序正當」之要求外，並應具備「實質正當」，包括：暫予收容之事由須能顯示其應限於「非暫予收容顯難強制出境者，始得暫予收容」之意旨（法律明確性原則）；暫予收容之期間應予明定，以免導致受收容人身體自由遭受過度剝奪（比例原則）。</p>                                                                 |                  | [暫予收容_實質正當<br>(=法律明確性+比例原則)] |
|               | <p>多數意見關於施行細則第十五條就兩岸條例第十八條第一項第一款所謂「未經許可入境」所為之</p>                                                                                                                                                               |                  | [合憲性限縮]                      |

22 相關解釋要旨

| 釋號<br>(年.月.日) | 主 旨                                                                                                                                                                 | 憲法關係條文<br>[相關解釋] | [作用分類]<br>觀想暨對話 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 710<br>(續)    | <p>闡釋（認所謂「未經許可入境」乃指「以自始非法之方法入境臺灣地區」而言），及關於「面談管理辦法」第十條第三款所為之解釋（認所謂「說詞有重大瑕疵」乃指「有事實足認申請人與依親對象間，自始即為通謀虛偽結婚，惟治安機關一時未察，而核發入境許可者」而言），皆採取限縮解釋，實即宣告前此實務上過度擴張之解釋皆已「部分違憲」。</p> |                  |                 |
|               | <p>本件應更宣示：「擬受強制出境處分人並應有訴願之機會；且於訴願決定前，原強制出境處分原則上應暫時停止執行」。蓋現制下，行政處分原則上並不因處分相對人提起訴願而暫停執行；惟遷徙自由（屬廣義之人身自由）之剝奪往往產生難以回復之損害，且訴願決定作成前，擬受強制出境處分人通常已遭強制出境。</p>                 |                  | [本解釋未竟之功_程序正當]  |

《對話憲法・憲法對話》2016